

Kommentar · WOHSITZ: Wenig eindeutig

Südwest Presse

Mittwoch 2. März 2016

Copyright 2016 Neue Pressegesellschaft mbH & Co. KG Alle Rechte vorbehalten

SÜDWEST PRESSE

Section: Politik; S. 2

Length: 269 words

Body

Nach einer Serie von Urteilen zu den Ansprüchen von Zuwanderern auf Sozialleistungen packt der EuGH das Problem am anderen Ende an: Mit welchen Einschränkungen der Freizügigkeit dürfen Landkreise und Kommunen sich gegen punktuelle Überbeanspruchung schützen? Können sie Flüchtlingen Wohnorte zuweisen, um zu verhindern, dass die Lage da, wo alle hinwollen, prekär wird? Die Antwort ist ein entschiedenes Einerseits - Andererseits, die praktischen Folgen sind kaum absehbar.

Die Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums nennt zwei Zwecke der Wohnsitzauflage für Flüchtlinge, die staatliche Stütze beziehen: Sie soll "überproportionale fiskalische Belastung einzelner Länder und Kommunen" verhindern. Und sie soll die Flüchtlinge von den Brennpunkten fernhalten, wo Integration besonders schwierig ist.

Zweckbestimmung eins hat der EuGH umstandslos gekippt: Flüchtlinge kosten Geld - aber nicht mehr als andere anspruchsberechtigte Ausländer. Also dürften ihre Rechte nicht in besonderer Weise eingeschränkt werden. Bei Zweckbestimmung zwei kann das anders sein - wenn sich herausstellt, dass jemand am zugewiesenen Ort bessere Integrationsmöglichkeiten hat.

Unmittelbar bezieht sich das Urteil auf Menschen mit begrenztem Schutz. Den bekamen im vergangenen Jahr in Deutschland rund 1700 Personen. So wie das Urteil formuliert ist, würde die Unterscheidung aber auch bei anderen Flüchtlingen greifen. Offen ist, ob der Zweck der Integration grundsätzlich oder nur nach Einzelfallprüfung das Mittel der Wohnsitzauflage heiligen soll. Eindeutig ist das Urteil nur in dem, was es untersagt, nicht in dem, was es erlaubt.

Classification

Language: GERMAN; DEUTSCH

Publication-Type: Zeitung

Subject: FLÜCHTLINGE & VERTRIEBENE (90%); KOMMANDITGESELLSCHAFTEN (73%)

Kommentar · WOHSITZ: Wenig eindeutig

Geographic: DEUTSCHLAND (56%)

Load-Date: March 1, 2016

End of Document